

La persona fisica e le sue capacità

1. Che cos'è la persona fisica

La persona fisica è ogni essere umano.

Nel diritto, è il soggetto che può **avere diritti e doveri**.

Esempio: una persona può avere il diritto di ereditare una casa, ma anche il dovere di pagare le tasse su quella casa.

2. Capacità giuridica

È la capacità di **essere titolari di** :

- **DIRITTI**
- **DOVERI**

⇒ Appartiene a tutti

- Si acquista **alla nascita**.
- Dura tutta la vita
- e si perde solo con la **morte**.

Anche un neonato ha capacità giuridica: può ricevere un'eredità e possedere beni, ma non può ancora decidere da solo.

3. Capacità di agire

È la capacità di **esercitare i propri diritti e doveri**.

- Si acquista con il **compimento dei 18 anni** (maggiore età).
- Serve per compiere validamente **atti giuridici** (cioè azioni che hanno valore legale, come firmare un contratto, vendere un bene, sposarsi).
- Al compimento di 18 anni si diventa **CAPACI DI AGIRE** cioè assumersi la responsabilità di ciò che si compie **E COMPIERE UN ATTO VALIDO**

⇒ I minorenni sono **INCAPACI ASSOLUTI (MENO DI 18 ANNI)**

⇒ Fino ai 18 anni, una persona **non può agire da sola** nei rapporti giuridici importanti.

⇒ Esempio: un minorenne non può vendere una casa o firmare un contratto senza l'autorizzazione dei genitori o di un tutore.

4. Capacità naturale

È la capacità di **capire quello che si fa e volere ciò che si decide**.

- Serve per compiere atti giuridici in modo valido.
- Una persona può essere maggiorenne ma **non avere la capacità naturale** in certi momenti (ad esempio, sotto l'effetto di droghe o in stato confusionale).
- In questi casi, gli atti che compie **possono essere annullati**.

Esempio: se una persona firma un contratto mentre è confusa o sotto l'effetto di alcol, quel contratto potrebbe non essere valido.

5. Incapacità della persona fisica

Chi compie di 18 anni è potenzialmente IDONEO a compiere atti validi, ma ci sono situazioni particolari in cui si diventa INCAPACI

- **INCAPACITA' CHE DERIVA DALLA NATURA**
- **INCAPACITA' INTERVENUTA** es: quando si ammalano di malattie neurodegenerative (Alzheimer)

Quindi alcune persone non possono agire da sole, anche se hanno diritti.

TIPI DI INCAPACITA'

Gli **INCAPACI** sono coloro che non acquistano la capacità di agire e si dividono in :

- 1) **INCAPACI ASSOLUTI**
- 2) **INCAPACI RELATIVI**

Il diritto prevede **due tipi di incapacità**:

5.1 Incapacità relativa

- Chi ha una **capacità di agire limitata**.
- Può compiere da solo solo **atti di ordinaria amministrazione** (spese quotidiane, piccoli acquisti).
- Per gli atti più importanti serve l'aiuto di un **curatore**.

Rientrano in questa categoria:

- i **minorenni emancipati** (cioè minorenni autorizzati dal giudice a compiere alcuni atti)
- gli **inabilitati** (persone con difficoltà parziali e non gravi)

5.2 Incapacità assoluta

- Chi **non può compiere nessun atto giuridico da solo**.
- Serve un **tutore**, che agisce al suo posto.

Rientrano in questa categoria:

- 1) I **minori non emancipati**
- 2) **Gli Interdetti**:
 - **Giudiziali** : infermità grave che non gli consente di badare a se' stessi, o coloro che si ammalano o hanno incidenti
 - **Legali**: Si dà come pena giudiziale per coloro che sono condannati a una pena superiore a 5 anni di carcere (CONDANNA ACCESSORIA)

6. Figure di aiuto previste dalla legge

Figura	Chi aiuta	Cosa fa
Curatore	Inabilitati, minorenni emancipati	Li assiste negli atti più importanti (straordinaria amministrazione)
Tutore	Minori, interdetti giudiziali e legali	Agisce al posto loro in tutti gli atti
Amministratore di sostegno	Persone in difficoltà (anziani, disabili, malati gravi)	Li aiuta negli atti della vita quotidiana e nei bisogni concreti

Il **giudice tutelare** nomina queste figure e spesso sceglie un familiare.

RIEPILOGO

- **Capacità giuridica:** avere diritti e doveri (dalla nascita).
- **Capacità di agire:** poter usare da soli i propri diritti (di solito da 18 anni).
- **Capacità naturale:** capire quello che si sta facendo.
- **Incapacità:** quando una persona non può decidere o fare certe cose da sola.
- **Curatore:** aiuta, ma non decide da solo.
- **Tutore:** decide per chi non può farlo.
- **Amministratore di sostegno:** aiuta persone fragili, anche temporaneamente.

